

1500676-13.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... o pedido da Defesa de desclassificação do roubo majorado para a sua modalidade simples.

A consumação do roubo também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse dos bens das vítimas, que foram parcialmente recuperados.

Ante tal contexto probatório, resta provada a prática pelos réus dos crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500676-13.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500676-13.2020.8.26.0602

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON LUIS DOS SANTOS CARDOSO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

ELTON LUIS DOS SANTOS CARDOSO e LUAN FERNANDO VIEIRA BEZERRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 21h20min, na Rua Gustavo Augusto Alvarenga, 01, Vila Arnaldo Cunha, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A denúncia foi recebida (fls. 177). Os réus foram citados pessoalmente (fls. 206 e 214) e apresentaram resposta à acusação (fls. 218).

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha arrolada pela acusação e os réus foram interrogados, (fls. 262/283).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, para condenar os acusados nos termos da denúncia (fls. 287/296).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição dos réus. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da majorante de emprego de arma de fogo (fls. 302/308).

É o relatório.
Decido.

A ação penal é procedente.

A vítima, Dirlene Aparecida da Silva Chaves, disse que estava retornando à casa dela, aproximadamente entre oito e nove horas, quando um Sonic prata “fechou” o veículo em que a declarante estava, ocasião em que desceu um rapaz com arma em punho, apontou para o lado do passageiro, onde estava a prima dela, pedindo os celulares. Relatou que tirou as mãos do volante, ficou com as mãos para cima, e entregou o celular, ocasião em que a prima dela também entregou o dela. Comentou que ficaram nervosas, em pânico, e não sabiam o que fazer. Explicou que o réu permaneceu apontando a arma para elas, ocasião em que entregaram os celulares. Ressaltou que, em seguida, o réu entrou no carro e foi embora. Afirmou que graças a Deus não aconteceu nada grave, pois a declarante ficou com muito medo que acontecesse alguma coisa, portanto, ela e a prima entregaram os celulares. Narrou que o réu estava com alguém, porque ele era o passageiro e tinha o motorista, oportunidade em que ele fechou a frente do carro da declarante. Comentou que foi muito rápido, e quase numa esquina. Esclareceu que o réu apontou o revólver para a prima dela, a qual estava sentada no lado do passageiro do veículo da declarante. Mencionou que o réu estava de boné. Afirmou que viu o rosto do réu que apontou a arma para a prima dela. Alegou que também o viu na delegacia. Sustentou que reconheceu apenas o passageiro, que foi o réu que desceu do veículo. Reconheceu, em juízo, o réu que apontou a arma para a prima da declarante como sendo um dos autores dos fatos. Narrou que no momento em que o réu desceu do carro, ele se aproximou pelo lado do passageiro do carro, onde a prima da declarante estava. Declarou que o réu falou: “passa os celulares”, ocasião em que a declarante e a prima dela tiraram as mãos, porque foi tudo muito rápido, e elas não esperavam. Comentou que estavam a poucos metros da residência delas. Afirmou que ficaram em pânico, e no momento em que o réu colocou o revólver, elas já levantaram as mãos com medo. Explicou que elas não tentaram nada, não deram motivo, não tentaram nenhum tipo de reação, com medo, porque ele estava com o revólver bem em cima delas. Narrou que o réu estava perto do retrovisor, oportunidade em que manteve a arma direcionada para ambas, portanto, a declarante ficou com medo de, caso fizessem algum movimento, o réu disparar o revólver e atingi-las, porque estava muito próximo delas. Relatou que na ocasião em que compareceu à delegacia para reconhecer o réu Elton, que foi a pessoa que desceu, ameaçou, e apontou a arma para ela e para a prima dela, ficou sabendo que esse réu e o réu Luan haviam participado de um outro roubo também. Mencionou que os réus foram presos por causa disso. Declarou que somente o celular da declarante foi encontrado, o da prima dela não, uma vez que eles falaram que jogaram no mato por ser um iPhone. Sustentou que não sabe informar com qual dos réus foi encontrado o celular da declarante. Ressaltou que foi à delegacia em Votorantim para pegar o telefone dela. Afirmou que recuperou o telefone dela, mas a prima dela não. Declarou que reconhecia o réu que estava usando blusa vermelha na data da audiência. Informou que conseguiu ver somente o rosto da pessoa que a abordou, aquele que desceu do carro do lado do passageiro. Sustentou que não conseguiu ver a placa do carro, mas viu que era um Sonic sedan prata, porque os réus fecharam a frente do carro da declarante. Relatou que na oportunidade em que fez o reconhecimento na delegacia, foram mostradas várias fotos à declarante. Afirmou que recebeu as informações que os réus tinham sido presos em outro roubo, somente depois que a declarante já tinha feito o reconhecimento. A vítima, Noeli Bragalda dos Santos, disse que estava voltando da aula de inglês, à noite, entre oito e nove horas, ocasião em que estava na esquina próxima à casa dela, ressaltando que mora entre a Guarda Municipal e a delegacia, momento em que um carro “cortou” a frente do carro em que a declarante estava, de maneira muito rápida, o passageiro desceu com um revólver e o colocou na cabeça da declarante, pois o vidro do carro estava aberto, oportunidade em que exigiu os celulares. Narrou que imediatamente entregaram os celulares. Relatou que o réu pegou os celulares e ele estava muito nervoso. Afirmou que até achou que ele queria o carro, mas na verdade ele queria os celulares, então ele pegou os celulares e foi embora.

Sustentou que efetuou o reconhecimento na delegacia. Alegou que conseguiu reconhecer somente um dos réus, porque o motorista não desceu do carro, só desceu o passageiro. Declarou que estava visualizando na audiência a pessoa que desceu do veículo no dia dos fatos, o qual se trata do rapaz que está vestindo camiseta vermelha. Esclareceu que na ocasião em que fez o reconhecimento dos réus na delegacia, não teve conhecimento que eles também tinham sido presos por um outro roubo. Explicou que a única coisa que ela e a prima dela conseguiram ver foi a placa do carro, inclusive a declarante chegou até a anotar a placa do carro dos réus, no entanto, elas não sabiam que eles tinham sido presos por outro roubo. Sustentou que informaram o número da placa do carro na delegacia. Mencionou que não se lembra o número da placa, porém, ela e a prima dela informaram na delegacia, bem como estava nos autos o número da placa do carro dos réus. Narrou que o celular dela não foi recuperado, acrescentou que era um iPhone. Sustentou que o celular da senhora Dirlene foi recuperado. Comentou que a informação que recebeu é que eles jogaram fora o celular da declarante. Afirmou que não sabe com qual dos réus foi encontrado o telefone da Dirlene, porque não foi à delegacia com ela.

A testemunha de acusação, José Aparecido dos Santos, investigador de polícia, disse que não se recorda exatamente dos detalhes desse boletim de ocorrência, mas se lembra que a vítima foi assaltada, e acredita que, depois, houve uma perseguição dos indivíduos, porque foi passada a placa do veículo, e se recorda que havia ocorrido um outro roubo na cidade de Votorantim, em um posto de gasolina, e os policiais conseguiram deter os dois indivíduos depois, ocasião em que a vítima reconheceu os indivíduos como sendo os mesmos autores do roubo aqui em Sorocaba. Relatou que acredita que o bairro em que aconteceram os fatos foi próximo ao bairro Sonia Maria, perto do Carrefour Sonia Maria, próximo à residência da vítima. Ressaltou que não tem certeza se a vítima reconheceu os dois réus. Acrescentou que se recorda que um dos réus a vítima reconheceu, porém, o outro, não se lembra. Afirmou que se recorda que um deles desceu do veículo e o outro não, que era o motorista. Informou que o outro réu não foi ouvido, porque eles já estavam presos, então o depoente não teve, depois, mais acesso a eles. Relatou que não conseguiu nem os localizar mais, portanto, não foi pedido, pois, geralmente o Delegado pede a retirada do CDP para irem à delegacia para o reconhecimento pessoal, porém, acredita que isso não foi possível. Mencionou que, pelo que se recorda, o telefone celular de uma das vítimas foi encontrado com um deles, e acredita que com o rapaz negro, o Luan. Declarou que se recorda que um celular foi encontrado. Relatou que se lembra que os dois autores indicados como sendo os responsáveis pelo roubo, eram realmente o Luan e o Elton, que são os indivíduos que aparecem na tela, em audiência, porque eles estavam juntos. Alegou que não foi possível que as vítimas os reconhecessem, mas eram os dois. Narrou que, salvo engano, os dois foram reconhecidos no roubo do posto lá em Votorantim. Esclareceu que acredita que o Luan, que é o acusado que está vestindo camiseta vermelha em audiência, era o motorista, e quem foi reconhecido, foi o outro réu, salvo engano.

O réu Elton, confessou os fatos. Disse que a verdade é o seguinte, que eles abordaram sim. Afirmou que é réu confesso mesmo, mas que alguma coisa está errada, porque a vítima está falando que o interrogando que estava com a arma. Sustentou que no primeiro roubo, lá de Votorantim, a pessoa não o reconheceu, e nesse aqui, a pessoa também não o conhece. Relatou que estava junto com o outro réu. Alegou que a arma estava com o outro réu. Comentou que foi o outro réu que desceu do carro. Explicou que foi o Luan que desceu. Esclareceu que a arma não era de verdade, era um simulador. Declarou que não se recorda se já foi processado antes. Afirmou que não tem nada contra as testemunhas do processo.

O réu Luan, confessou os fatos. Disse que a acusação é verdadeira, que foi ele quem desceu do carro, que deu a voz de assalto. Afirmou que está arrependido. Mencionou que faz dois anos que os fatos aconteceram, que tinha cumprido pena, tinha ido para o semiaberto, estava trabalhando, que começou tudo de novo na rua, ocasião em que veio esse processo. Sustentou que na hora que estava caminhando na vida... e isso pode prejudicá-lo. Comentou que está trabalhando, pois a mãe dele tem uma ONG, a ONG da família. Relatou que já foi processado antes, mas parou e ficou tranquilo. Comentou que depois de dois anos, agora que estava começando a vida aqui fora.

Narrou que foi ele quem desceu do carro, foi ele que fez. Informou que não tem nada contra as testemunhas do processo. Alegou que não foi o Elton que desceu do carro, que foi o interrogando. Esclareceu que trabalha na ONG da mãe dele, que ajuda muita gente e também tem o trabalho dele de pintura. Sustentou que não tem o que fazer, que precisa ser réu confesso. Afirmou que responde por ele, e as vítimas estão confusas, pois falaram que o Elton que desceu, porém, foi o interrogando quem desceu do carro.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime de roubo majorado narrado na denúncia por parte dos denunciados, pois, embora as vítimas tenham efetuado confusão no tocante aos nomes dos acusados, reconheceram, sem sombra de dúvidas, o réu que estava usando camiseta vermelha no dia da audiência, como sendo aquele que estava sentado no banco do passageiro do veículo Sonic prata que interceptou o veículo das vítimas, desembarcou do carro com arma em punho e as abordou, mantendo a arma apontada para a cabeça da vítima Noeli, ao mesmo tempo em que exigiu que lhe entregassem os celulares, o qual se trata do acusado Luan. Note-se que, embora não tenha sido possível o reconhecimento do réu Elton pelas vítimas, tendo em vista que não conseguiram visualizar o rosto dele, afirmaram categoricamente que havia mais um indivíduo além do réu Luan, o qual se trata da pessoa que estava conduzindo o veículo Sonic usado por eles. Tal versão foi corroborada pelas confissões dos réus em juízo, os quais foram unânimes em dizer que o réu Elton era a pessoa que conduzia o veículo Sonic no dia dos fatos, e o réu Luan foi aquele que desceu do carro com a arma em punho, apontou para as vítimas, anunciou o assalto e pegou os celulares delas.

Atente-se que a vítima Noeli afirmou, em juízo, que conseguiu anotar a placa do carro em que estavam os réus, a qual informou na delegacia, fato que foi corroborado pelo investigador de polícia José Aparecido, que informou que foi identificado que dois indivíduos com o mesmo veículo haviam praticado um roubo num posto de gasolina na cidade de Votorantim, em data bastante próxima, oportunidade em que, após pesquisas e diligências localizaram os réus, e, posteriormente, foi realizado o reconhecimento fotográfico, oportunidade em que as vítimas destes autos reconheceram o réu que tinha descido do veículo, apontado a arma de fogo para elas e subtraído os celulares delas, o qual se trata do réu Luan. Some-se a isto o fato de que a testemunha afirmou, categoricamente, que os autores do roubo objeto destes autos trata-se dos réus Luan e Elton. Ademais, o telefone celular da vítima Dirlene foi encontrado em poder do réu Luan, conforme depoimento da testemunha.

A alegação da Defesa de que as confissões dos réus restaram isoladas não merece acolhimento, pois, conforme já ressaltado acima, as declarações das vítimas e o depoimento do investigador de polícia também consistiram em provas que ensejaram a condenação dos acusados.

O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes também ficaram demonstrados pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações das vítimas. O fato de a arma não ter sido apreendida nos autos não afasta a causa de aumento relativa ao emprego de arma, já que as palavras das vítimas, ofertadas sob o manto do contraditório, confirmaram, taxativamente, o emprego de arma de fogo para efetivar a subtração.

Ressalta-se que a versão do réu Elton no sentido de que a arma utilizada por eles era um simulacro de arma de fogo não merece acolhimento, uma vez que cabia à defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar as vítimas era desprovida de potencial lesivo, o que não ocorrera, devendo prevalecer a existência da majorante, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO

REVÓLVER. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARMAMENTO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL

DE AUMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. [...] 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,

provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. [...] (STJ; Processo: HC 298123/SP HC 2014/0159143-0; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento: 23/09/2014; Publicação: DJe 01/10/2014; Relator: Ministro JORGE MUSSI).

Assim fica afastado o pedido da Defesa de desclassificação do roubo majorado para a sua modalidade simples.

A consumação do roubo também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse dos bens das vítimas, que foram parcialmente recuperados.

Ante tal contexto probatório, resta provada a prática pelos réus dos crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio, formal porque há unidade de conduta e multiplicidade de resultados, uma vez que atingiram patrimônios diversos, de forma que não há que se falar em crime único, como alega a Defesa, e próprio porque inexistem provas do desígnio autônomo entre os roubos perpetrados.

Ante tal contexto probatório, resta provada a prática, pelos réus do crime de roubo majorado, em concurso formal próprio.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos arts. 59 e 60 do Código Penal, considerando a existência de duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, uso de arma de fogo e concurso de agentes, ressaltando que uma delas pode ser valorada como circunstância judicial e que utilizarei a qualificadora de concurso de agentes para tal majoração nesta fase, aumento a pena-base dos réus em 1/6, fixando-a em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA para cada réu. Fixo as penas de multa no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus.

Atente-se que o Processo nº 1500057-91.2020, no qual os réus foram condenados, conforme se constata pelas certidões de fls. 199/201 (réu Elton) e fls. 202/204 (réu Luan), não pode ser considerado para gerar maus antecedentes ou reincidência, porque se refere a crime praticado na mesma data que o crime descrito na denúncia.

Na segunda fase da dosimetria, no tocante ao réu Elton, não há circunstâncias agravantes, por outro lado, face à existência da atenuante da confissão que contribuiu para o decreto condenatório, torno sua pena ao patamar mínimo, qual seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. Quanto ao réu Luan, a agravante da reincidência, conforme comprova a certidão de fls. 202/204 (Processo nº 3019484-36.2013 - cuja pena foi cumprida ou julgada extinta em 29/06/2016), deve ser compensada com a atenuante da confissão, a qual contribuiu para o decreto condenatório, permanecendo a pena conforme fixada na primeira fase.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. No entanto, face à presença da causa especial de aumento consistente na utilização de arma de fogo, aumento as penas dos réus em 2/3, resultando em 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA, para o réu Elton; e em 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA, para o réu Luan.

Em atendimento ao disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes de roubo majorado foram perpetrados em concurso formal é imperiosa a exasperação da pena. Considerando que foram praticados dois crimes com penas iguais, aplico apenas uma delas, mas aumentada no mínimo legal, qual seja, 1/6, fixando a pena final em 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA, para o réu Elton; e em 09 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA, para o réu Luan.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu Elton em 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA; e do réu Luan em 09 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA.

Fixo o regime inicial FECHADO, para ambos os réus, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, estas servem de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena.

Tendo em vista que os réus responderam o processo em liberdade e não demonstraram necessidade de custódia cautelar, têm o direito de assim permanecerem até o trânsito em julgado da condenação. Assim, concedo aos réus o direito de recorrerem

em liberdade.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais sofridos. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu ELTON LUIS DOS SANTOS CARDOSO à pena de 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, e o réu LUAN FERNANDO VIEIRA BEZERRA à pena de 09 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ambos no regime inicial fechado, podendo recorrerem em liberdade, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.

Isentos de custas.

Intimem-se as vítimas.

P.I.C.

Sorocaba, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA